

1502851-65.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... e inverte o ônus da prova. Penal. Roubo. Consumação. O crime de roubo se consuma no exato ponto em que, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente logra retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo. Penal. Pena. Roubo. Imposição de regime fechado. Necessidade. (TJSP; Apelação Criminal 0040752-78.2011.8.26.0050; Relator (a): Souza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502851-65.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502851-65.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adalberto Damasceno Moraes

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

ADALBERTO DAMASCENO MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 20h20min, na avenida Doutor Francisco Junqueira, bairro Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência, 01 aparelho celular da marca Samsung, modelo J7, avaliado em R\$ 550,00 (auto de avaliação de fls. 72), pertencente à vítima A. S. de B. Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado, intencionado em praticar o roubo, estava caminhando pela via pública, momento em que avistou a ofendida no ponto de ônibus e decidiu abordá-la. Adalberto aproximou-se da vítima e, simulando estar armado, anunciou o assalto, exigindo a entrega do aparelho celular supramencionado, dizendo "perdeu, perdeu". Em seguida, o imputado puxou com força o bem das mãos da ofendida, sendo que este caiu ao solo. Na sequência, o réu se apossou do aparelho celular e se evadiu do local correndo. A Polícia Militar foi acionada e em diligências nas imediações, os agentes encontraram Adalberto na posse do bem subtraído, assim como ele foi reconhecido como autor do roubo (fls. 16). Em audiência de custódia (fls. 59 e 62/64), a prisão em flagrante do réu foi

convertida em preventiva.

A denúncia foi recebida no dia 01 de fevereiro de 2022 (fls. 81).

O réu foi citado (fls. 86) e apresentou resposta à acusação (fls. 91), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 92).

Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima, duas testemunhas comum às partes e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 111).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a procedência da ação penal, pois materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de avaliação 79 e auto de reconhecimento. Autoria incontestada. Não obstante a negativa do réu, a vítima foi ouvida e relatou como se deram os fatos, tendo reconhecido o acusado como a pessoa que praticou o delito, inclusive, na audiência, pelas tatuagens. Os policiais confirmaram que ele foi abordado logo após a prática delitiva na posse da res furtiva. Na dosimetria, pede sejam levados em conta na fixação da pena base os maus antecedentes do acusado, reincidência, regime fechado.

A defesa, por sua vez, alegou que o acusado apresentou versão coerente, dada inclusive na fase inquisitiva. O réu nega o delito, afirmando que teria adquirido o celular de um conhecido por 30 reais, pessoa esta responsável pelo roubo. Versão crível e que não ficou afastada. A vítima, quando ouvida, não afirmou com absoluta certeza que seria o réu autor dos fatos. Disse que a pessoa estava de boné no momento dos fatos e não conseguiu vê-lo com perfeição, fato que não foi informado na delegacia. Há sérias dúvidas de que foi o réu o autor do delito. Na delegacia não houve reconhecimento conforme previsto em lei, a vítima disse que apenas o reconheceu por fotografia enviada pelos policiais. Embora os policiais tenham relatado que a recuperação do celular foi rápida, a vítima disse que foi uma hora após o roubo, tempo suficiente para receptação do bem. Os policiais não foram seguros em seus depoimentos, havendo dúvida se foi o réu, de fato, o autor do delito. Assim, pelo princípio do in dubio pro réu, este tem que ser absolvido por ausência de provas. Subsidiariamente, requer seja desclassificado o delito para receptação, como confessado pelo réu. Em caso de condenação, requer a pena base seja fixada no mínimo legal, reconhecida tentativa diminuindo a pena em 2/3, já que o bem foi devolvido a vítima e não houve posse mansa e pacífica, com aplicação de regime menos graves.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 01/10, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, pelo Auto de Exibição/Apreensão e Entrega de fls. 14/15, pelo Auto de Reconhecimento de fls. 16, pelo Auto de Avaliação de fls. 72, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do delito é certa e emerge das provas coligidas durante a instrução processual.

A vítima Adriana Silva de Brito, ouvida em juízo, disse que estava na Avenida Francisco Junqueira e olhava o celular para ver o horário do ônibus. Estava aguardando o ônibus e, ao guardar o celular, o réu veio em sua direção, pela Rua da Visconde de Inhauma e a abordou dizendo "pedeu, perdeu". Disse a ele que o celular era seu. Ele, então, fez menção de estar armado, foi em sua direção, puxou o aparelho de sua mão e saiu correndo. Ele estava à pé. Acredita que ele não estava com arma, mas ele colocou a mão na cintura ameaçando estar armado. Ele arrebatou-lhe o celular, puxou o aparelho, que, inclusive, caiu ao solo. Ele pegou o celular e saiu correndo. Ele tomou o celular de sua mão, não o entregou. Não o conhecia o acusado anteriormente. Recuperou, posteriormente, o celular, que estava intacto. Não teve prejuízo financeiro. Fez o reconhecimento do réu na delegacia, através de foto. Naquela oportunidade, o reconheceu como sendo a pessoa que roubou seu celular. A pessoa estava com um boné na cabeça, porém a aparência do réu presente na audiência é a mesma da pessoa que lhe abordou. O boné tampou a visão, mas nem

tanto. O celular foi recuperado menos de uma hora depois do roubo, mas não sabe o local, pois foram os policiais que correram atrás do acusado e recuperaram o bem. Não viu a ação dos policiais. Assim que foi roubada, dirigiu-se até a delegacia, porém foi embora em razão da grande quantidade de pessoas que lá estavam, realizando BO on-line. Retornou, novamente, à delegacia onde fez o reconhecimento através de fotografia mostrada pelo policial. Reconheceu pela foto, pois estava com a mesma roupa e boné. Teve certeza que foi aquela pessoa. As tatuagens do réu no rosto coincidem com as tatuagens da pessoa que lhe abordou.

A testemunha comum, Filipe Elias Gonzaga Franco, policial militar, disse que estava em patrulhamento ostensivo na região central da cidade e foram informados do roubo do celular em um ponto de ônibus, sendo irradiadas as características do acusado. Em patrulhamento, identificaram o indivíduo com aquelas características apresentadas e com ele foi localizado o celular. Não se recorda da versão do indivíduo. A vítima o reconheceu como autor do roubo. A pessoa que abordaram foi reconhecida pela vítima como autor da subtração. Não se recorda como foi feito o reconhecimento pela vítima, se por foto. Ratifica o constante das declarações dadas na polícia. Detiveram o réu logo após o COPOM notificar a ocorrência.

A testemunha Alex Sandro da Cruz Ruivo, policial militar, afirmou que foi irradiado pelo COPOM que um rapaz tinha subtraído celular de uma senhora em um ponto de ônibus, fugindo pela Av. Francisco Junqueira. Conseguiram aborda-lo na rua Tibiriçá e ele disse que havia comprado o celular por 90 reais. Em contato com a vítima, esta o reconheceu como autor do delito. A vítima contou que ele, inclusive, fez menção de estar armado. Ele foi abordado 10 minutos após a informação do COPOM, pois estavam perto da localidade. Não se recorda se ele usava boné. Não o conhecia de abordagens anteriores, A vítima fez o reconhecimento pessoal.

O réu, em seu interrogatório, disse ter 29 anos. Estudou até o terceiro ano do ensino médio, reside em um albergue municipal, no final da Avenida Brasil, o CETREM. Natural de Franca. Estava em Ribeirão Preto em razão de problemas com a família. É solteiro, tem um filho. Tem passagens anteriores. Estava trabalhando informalmente, olhando carros na Rua São Paulo, região central da cidade. Usuário de maconha. Nega o delito. Não praticou o roubo. Estava voltando do trabalho e iria pegar van para CETREM. Conhece a pessoa que praticou o delito, comprou dela o celular. Trata-se de um rapaz usuário de drogas. Sabia que o celular era produto de crime, pois conhecia o rapaz que lhe vendeu. Foi um ato impensado comprar o telefone roubado, mas o fez porque estava necessitando do aparelho e não poderia adquiri-lo de outro modo.

Pois bem. Em que pese a negativa do réu de ser o autor do crime, após regular instrução processual, verifico que as provas constantes nos autos são suficientes para a sua condenação.

O acusado negou que tenha praticado o delito de roubo. Disse que comprou o celular de um usuário de drogas, sabendo ser produto de ilícito, pois necessitava do aparelho para seu uso.

Contudo, a vítima prestou declarações em juízo e narrou que estava em um ponto de ônibus quando foi surpreendida pelo acusado, que fazendo menção estar armado, colocando a mão na cintura, arrebatou-lhe o celular de suas mãos. A ofendida afirmou que reconheceu o réu na fase policial, por fotografia, tanto pelas características físicas, quanto pelas vestimentas (fls. 16). O reconhecimento foi novamente formalizado em juízo. A ofendida disse que o boné que o ladrão usava não a impediu de observar suas características. Em juízo, disse que reconhece as tatuagens no rosto do agente.

As declarações da vítima estão em total coerência com os demais elementos de prova trazidos aos autos. Neste sentido, os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Após a comunicação do delito, a viatura, que estava nas proximidades, foi ao encontro ao acusado, munida das características físicas. Os policiais o localizaram na posse da res furtiva. Entre a comunicação do delito pelo COPOM e a localização do réu, segundo os policiais, decorreram pouco mais de dez minutos.

Ora. Além do reconhecimento entabulado pela vítima, o simples fato de a res furtiva ter sido encontrada em poder do réu, logo após o delito, por si só, faz presumir

ser ele o autor do crime, cabendo-lhe o ônus de comprovar sua inocência. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vinhedo - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020) (grifei)

Roubo. Prova incontestada da autoria. Réu preso em poder da "res". Reconhecimento da vítima na delegacia. Palavra dos policiais coerentes e harmônicas, dando conta da apreensão dos bens em poder do réu, logo após o crime. Confissão parcial do acusado, que apresentou versão completamente desvinculada da realidade. Prova hábil. Condenação de rigor. Penas bem dosadas. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0003415-07.2015.8.26.0635; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2016; Data de Registro: 15/09/2016) (grifei)

Processo penal. Prova. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do(s) acusado(s). Processo penal. Prova. A apreensão da res em poder do réu gera presunção de autoria e inverte o ônus da prova. Penal. Roubo. Consumação. O crime de roubo se consuma no exato ponto em que, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente logra retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo. Penal. Pena. Roubo. Imposição de regime fechado. Necessidade. (TJSP; Apelação Criminal 0040752-78.2011.8.26.0050; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2012; Data de Registro: 13/04/2012)

Diante deste cenário, não é possível desclassificar o delito de roubo para receptação. Além do reconhecimento do réu, feito de forma certa pela vítima nas duas etapas da persecução penal, foi exímio o tempo entre prática delitiva e a localização do celular com o acusado pelos policiais, aproximadamente 10 minutos, como narrado por estes. Esta circunstância mostra que, de fato, foi mesmo o acusado o responsável pela subtração do bem.

Ressalto que palavra da vítima assume especial relevância nos delitos patrimoniais e, além disto, não há nos autos qualquer elemento que indique que ela esteja mentindo para, deliberadamente, prejudicar o réu.

A jurisprudência corrobora as afirmações acima:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de

extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) (Grifei)

Quanto ao emprego da violência, a vítima foi clara ao afirmar que o acusado fez menção estar armado, proferiu palavras ameaçadoras ("perdeu, perdeu"), e por fim arrebatou-lhe, com violência, o celular.

Portanto, não há dúvidas quanto ao delito de roubo, pois o réu, valendo-se de violência, retirou o bem do poder da vítima.

Ao contrário do que aduz a defesa, o crime restou consumado, uma vez que "a consumação do crime de furto se dá no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse pacífica da res pelo sujeito ativo do delito" (STJ, HC nº 220.084/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 04.12.2014), o que ocorrera no caso em concreto.

No caso em comento, o celular foi retirado da esfera de vigilância da vítima e passou à posse tranquila do acusado, que foi localizado pela policia minutos depois, nas imediações.

Comprovada autoria e materialidade, de rigor a condenação nos exatos termos da denúncia.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que o réu é reincidente (proc. 0008566-51.2015.8.26.0635 - fls. 30), circunstância que será tida na segunda fase. Além disso, possui Maus Antecedentes (Certidão de fls. 1500944-24.2020.8.26.0196 - fls. 33). Diante disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (Certidão de Criminal de fls. 30/31 - Processo nº 0008566-51.2015.8.26.0635). Por isso, agravo a pena em 1/6, passando a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. Inexistem circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva do réu em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Tendo em vista a reincidência do réu, fixo-lhe o regime fechado como inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do CP.

Em razão da reincidência e da grave ameaça empregada no delito de roubo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II e III do CP), bem como não é possível a suspensão condicional da pena, ante a quantidade de reprimenda aplicada, (art. 77, caput, e inciso II, do CP).

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu ADALBERTO DAMASCENO MORAIS à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal.

Mantenho o acusado preso por considerar o risco concreto de reiteração delitiva, em detrimento da ordem pública (artigo 312 do CPP), o que se evidencia pelo seu modo de agir, provado o perigo que sua liberdade causa à sociedade, além dos outros fundamentos expressos na decisão acerca da prisão preventiva que ainda se encontram presentes.

Expeça-se mandado de recomendação em desfavor do réu na prisão em que se encontra, bem como guias de execução provisória, nos termos da Resolução n. 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se, imediatamente, ao cálculo de pena, para verificação da possibilidade de progressão de regime.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome

do réu no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraiam-se as guias de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Condene o réu, ainda, às custas e despesas processuais, na forma da Lei, observando ser beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

P.R.I.

Ribeirão Preto, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA